SCALAMBRINI E SARAIVA ADVOGADOS

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

# Assessoria jurídica empresarial completa.

Consultoria e contencioso nas áreas tributária, aduaneira, previdenciária, cível e empresarial, para empresas, entidades de classe e pessoas físicas.

### TRIBUTÁRIO, ADUANEIRO E PREVIDENCIÁRIO

Consultoria e contencioso administrativo e judicial, do auto de infração aos tribunais superiores.

### CÍVEL E EMPRESARIAL

Contencioso estratégico, societário, contratos, recuperação de crédito e recuperação judicial.

São Paulo · Brasília

scalambrini.com · (11) 96405-6680

O ESCRITÓRIO

# Consultoria e contencioso com atendimento direto de quem conduz o caso.

O escritório Scalambrini e Saraiva Advogados presta assessoria consultiva e contenciosa a empresas de diferentes portes e setores, a entidades de classe e a pessoas físicas. A atuação se organiza em dois núcleos complementares, Tributário, Aduaneiro e Previdenciário e Cível e Empresarial, que trabalham em conjunto sempre que o caso exige.

Na consultoria, operações e riscos são analisados antes da tomada de decisão. No contencioso, o escritório conduz processos administrativos e judiciais em todas as instâncias, com estratégia definida a partir do impacto de cada caso para o cliente. Com sede em São Paulo, atua também em Brasília.

## COMO TRABALHAMOS

01

### Estratégia desde a primeira peça

Tese e rota recursal definidas desde o início, para que cada manifestação prepare a seguinte e preserve a matéria para os tribunais superiores.

02

### Visão integrada

Questões tributárias, societárias e contenciosas analisadas em conjunto, da forma como se apresentam na rotina da empresa.

03

### Decisão bem informada

Cada alternativa apresentada com seus fundamentos, custos e riscos, para que a empresa decida com clareza.

04

### Atendimento próximo

Contato direto com os advogados responsáveis e relatórios objetivos sobre o andamento de cada caso.

EXPERIÊNCIA SETORIAL

Bebidas e alimentos · Agronegócio · Energia e gás · Logística portuária e infraestrutura · Comércio exterior

ÁREAS DE ATUAÇÃO

# Dois núcleos, uma mesma estratégia.

## TRIBUTÁRIO, ADUANEIRO E PREVIDENCIÁRIO

Consultoria e contencioso em tributos federais, estaduais e municipais, nas esferas administrativa e judicial, com atuação em comércio exterior e em contribuições sobre a folha de salários.

- Contencioso administrativo e judicial
- Incentivos fiscais de ICMS
- Transação tributária e parcelamento
- Recuperação de créditos tributários
- Reforma Tributária
- Direito aduaneiro
- Direito previdenciário

RESPONSÁVEL
**Marcelo dos Santos Scalambrini**
OAB/SP 246.752

## CÍVEL E EMPRESARIAL

Contencioso estratégico e consultoria em direito societário, contratual, imobiliário e patrimonial, para empresas e pessoas físicas, com atuação do primeiro grau aos tribunais superiores.

- Contencioso empresarial estratégico
- Recuperação de crédito
- Recuperação judicial e extrajudicial
- Societário, holdings e governança
- Contratos empresariais
- Agronegócio, imobiliário e sucessões
- Arbitragem e mediação empresarial

RESPONSÁVEL
**Diogo de Oliveira Saraiva**
OAB/SP 306.437

### ATUAÇÃO INTEGRADA

**Reorganização societária**
Fusões, cisões e incorporações conduzidas com o planejamento tributário.

**Empresas em crise**
Recuperação judicial e passivo tributário tratados na mesma estratégia.

**Patrimônio e sucessão**
Holdings e sucessão com análise dos efeitos tributários de cada alternativa.

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

# Tributário, Aduaneiro e Previdenciário

Responsável
**Marcelo dos Santos Scalambrini**
OAB/SP 246.752

Consultoria e contencioso em tributos federais, estaduais e municipais, nas esferas administrativa e judicial, do auto de infração aos tribunais superiores.

### Contencioso administrativo

- Impugnações e recursos em autos de infração
- Atuação no CARF e na Câmara Superior
- Tribunais estaduais e municipais

### Contencioso judicial

- Mandados de segurança e ações anulatórias
- Defesa em execuções fiscais
- Recursos aos TRFs, ao STJ e ao STF

### Incentivos fiscais de ICMS

- Defesa de benefícios e programas estaduais
- Efeitos dos incentivos no IRPJ e na CSLL

### Transação tributária e parcelamento

- Transação com a PGFN e a Receita Federal
- Programas estaduais e municipais e parcelamentos especiais

### Recuperação e monetização de créditos

- Tributos pagos indevidamente ou a maior
- Compensação, restituição, transferência ou cessão

### Adequação à Reforma Tributária

- Impactos do IBS e da CBS sobre preços, contratos e créditos
- Acompanhamento do período de transição

### Responsabilidade tributária

- Redirecionamento a sócios e administradores
- Grupo econômico e desconsideração da personalidade jurídica

### Empresas em recuperação judicial

- Equacionamento do passivo tributário
- Defesa em execuções fiscais

### Direito aduaneiro

- Multa substitutiva do perdimento e interposição fraudulenta
- Classificação fiscal e valoração aduaneira
- Retenção de mercadorias e programa OEA

### Direito previdenciário

- Contribuições previdenciárias e de terceiros sobre a folha
- Enquadramento no RAT e no FAP
- Compensações e regularização de débitos

### Consultoria e pareceres

- Análise prévia de operações e riscos
- Pareceres e segunda opinião

### Pessoas físicas

- Defesa em fiscalizações de imposto de renda
- Regularização de débitos tributários e previdenciários

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS · PARA EMPRESAS

# Cível e Empresarial

Responsável
**Diogo de Oliveira Saraiva**
OAB/SP 306.437

## Contencioso empresarial estratégico

- Disputas contratuais e comerciais
- Responsabilidade civil empresarial
- Defesa em demandas de consumo em massa
- Auditoria do passivo judicial, com mapeamento de processos, riscos e provisões

## Recuperação de crédito

- Cobranças judiciais e extrajudiciais
- Execuções e cumprimentos de sentença
- Investigação patrimonial e localização de bens
- Desconsideração da personalidade jurídica, ativa e defensiva

## Recuperação judicial e extrajudicial

- Atuação para credores: habilitação, impugnação de créditos e atuação no plano
- Atuação para a empresa em crise: pedido, negociação e condução do processo
- Recuperação judicial do produtor rural

## Direito societário

- Preventivo: acordos de sócios e reorganizações
- Litigioso: dissolução parcial, apuração de haveres e exclusão de sócio
- Assessoria na venda de participações societárias

## Holdings, governança e planejamento patrimonial

- Planejamento patrimonial e sucessório por meio de holdings
- Governança corporativa, inclusive com parceiros

## Reorganização societária e tributária

- Fusões, cisões, incorporações e transformações societárias, em atuação conjunta com a área tributária

## Contratos empresariais

- Elaboração e revisão de contratos de fornecimento, distribuição, franquia, locação comercial e built to suit
- Due diligence em operações de compra e venda de empresas

## Agronegócio

- Cédulas de produto rural e contratos agrários
- Execuções no campo e questões fundiárias

## Bancário e securitário

- Contencioso bancário
- Ações de regresso e acordos securitários

## Improbidade administrativa e direito ambiental

- Defesa de empresas em ações de improbidade
- Defesa em ações civis públicas ambientais

## Imobiliário e registral

- Contratos de compra e venda, incorporação e distratos
- Anulação de escrituras, cancelamento de averbações e disputas de titularidade
- Locações empresariais, despejos e renovatórias

## Perícias e provas técnicas

- Produção antecipada de provas
- Formulação de quesitos, orientação de assistentes técnicos e impugnação de laudos

## Arbitragem e negociação

- Arbitragem e mediação empresarial
- Notificações, acordos e renegociação de dívidas antes do processo

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS · PARA PESSOAS FÍSICAS

# Patrimônio, família e contratos

### Sucessões
- Inventários judiciais e extrajudiciais
- Disputas sucessórias
- Planejamento patrimonial e sucessório

### Família com reflexo patrimonial
- Reconhecimento e dissolução de união estável
- Partilhas

### Imobiliário e registral
- Compra e venda e regularização de imóveis
- Anulação de escrituras e disputas de titularidade

### Locações e condomínios
- Despejos, cobranças e disputas condominiais

### Leilões judiciais
- Due diligence do bem para segurança do arrematante
- Assessoria na arrematação e na desocupação

### Responsabilidade civil e bancário
- Indenizações e fraudes bancárias

### Contratos civis
- Elaboração e revisão de contratos de compra e venda, doação e prestação de serviços
- Revisão contratual e disputas decorrentes de contratos

### Negociação extrajudicial
- Notificações, acordos e renegociação de dívidas antes do processo

DO PRIMEIRO GRAU AOS TRIBUNAIS SUPERIORES

Cada caso é conduzido pelo próprio escritório do início ao fim, da estratégia inicial ao julgamento nos tribunais superiores.

### Recursos
- Tribunais de Justiça
- Tribunais regionais federais
- Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal

### Atuação nos tribunais
- Memoriais e despachos com julgadores
- Sustentações orais

### Pareceres jurídicos
- Análise de riscos e estratégia processual

### Perícias e provas técnicas
- Quesitos, assistência técnica e impugnação de laudos

ENTIDADES DE CLASSE

# Assessoria a associações, federações e sindicatos empresariais

O escritório assessora entidades representativas na defesa dos interesses coletivos de seus representados e oferece às empresas associadas atendimento especializado e direto, nas áreas tributária, cível e empresarial.

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Ações coletivas** | Mandados de segurança coletivos e outras medidas judiciais em defesa dos interesses comuns dos associados, com avaliação prévia de cabimento, alcance da decisão e riscos. |
| 02 | **Reforma Tributária no setor** | Estudos de impacto setorial do IBS e da CBS, apoio técnico a comitês tributários e acompanhamento da regulamentação durante a transição. |
| 03 | **Acompanhamento normativo e jurisprudencial** | Monitoramento de normas, de julgamentos do CARF e de temas repetitivos e de repercussão geral nos tribunais superiores, com informativos periódicos à entidade. |
| 04 | **Assessoria institucional** | Estatutos, regimentos, assembleias, contratos e contencioso cível das próprias entidades, com atenção às regras de governança. |
| 05 | **Atendimento às empresas associadas** | Consultas, diagnósticos e condução de casos individuais das associadas, com contato direto com os advogados responsáveis por cada área. |

SÓCIOS

# Atuação pessoal dos sócios em cada caso.

## Marcelo dos Santos Scalambrini

OAB/SP 246.752 · **TRIBUTÁRIO, ADUANEIRO E PREVIDENCIÁRIO**

Advogado com mais de quinze anos de ampla atuação no direito tributário, em consultoria e contencioso. Conduz processos de alta complexidade no CARF e na Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos tribunais regionais federais, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, com experiência em incentivos fiscais de ICMS, direito aduaneiro, contribuições previdenciárias e passivo tributário de empresas em recuperação judicial. Integra o comitê jurídico e tributário de grande grupo empresarial, com participação em decisões estratégicas, inclusive sobre a Reforma Tributária.

- Mestre em Direito Tributário pela FGV-SP
- Especialista em Direito Tributário pela FGV

## Diogo de Oliveira Saraiva

OAB/SP 306.437 · **CÍVEL E EMPRESARIAL**

Advogado com quinze anos de atuação no contencioso cível e empresarial. Conduz litígios de alto valor e elevada complexidade técnica para empresas dos setores de bebidas e alimentos, agronegócio, energia e gás, logística portuária e infraestrutura, do primeiro grau ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, com sustentação oral e despacho perante relatores. Reúne mais de dez anos de prática em contratos empresariais, operações societárias, disputas entre sócios e arbitragem.

- Mestre em Direito Processual Civil pela PUC-SP, onde cursa o doutorado
- Assistente de docência em Direito Processual Civil na graduação da PUC-SP
- Pós-graduado em Direito Empresarial e em Direito Processual Civil
- Autor de artigos na Revista Brasileira de Direito Processual e na Revista Forense

SCALAMBRINI E SARAIVA ADVOGADOS

CONTATO

# Fale com o escritório

Reuniões presenciais em São Paulo ou por videoconferência, com agendamento pelo WhatsApp, por e-mail ou pelo site.

scalambrini.com

**ENDEREÇO**
Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1748, conj. 1710
Cidade Monções · São Paulo/SP · CEP 04571-000

**TELEFONE E WHATSAPP**
(11) 96405-6680

**E-MAIL**
contato@scalambrini.com

**SITE**
scalambrini.com

## ATENDIMENTO DIRETO DOS SÓCIOS

| | |
|---|---|
| **Marcelo Scalambrini** · Tributário, aduaneiro e previdenciário | (11) 96405-6680 |
| **Diogo Saraiva** · Cível e empresarial | (11) 95437-8137 |

Scalambrini e Saraiva Advogados · Marcelo dos Santos Scalambrini, OAB/SP 246.752 · Diogo de Oliveira Saraiva, OAB/SP 306.437

Material de caráter informativo, nos termos do Provimento nº 205/2021 do Conselho Federal da OAB.